



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1370-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 213, reclama don Felipe Francisco Rojas Andrade, candidato a Alcalde por la comuna de Iquique en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2106 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo tres observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°4: i) Los servicios del administrador electoral no fueron registrados sea como gasto efectivo o como un aporte en especie valorizado; ii) Se registraron aportes en especies por concepto de "espacios privados", los cuales no fueron registrados en el formulario de ingresos N°87 y formulario de gastos N°88 y fueron valorizados en \$0.-;

b) Observación N°26: La candidatura declaró un gasto por \$32.130.000, por concepto de "Servicios de Comunicación" correspondiente a la Factura N°151 del proveedor "Adlinks SpA", respecto del que no se acompañó informe de actividades. Además, el Servicio Electoral consideró que es un gasto que cumple con los criterios previstos en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin haber sido informado en la oportunidad legal;

c) Observación N°29: Se declaró gastos por "gastos menores y frecuentes" por \$408.058, dentro de los cuales incluye cervezas, carne, dulces;

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones mantenidas en la resolución impugnada.

A la observación N°4 el reclamante afirma que el administrador electoral trabajó sólo dos jornadas y valoriza sus servicios en \$50.000. A fojas 257 acompaña informe de actividades en que afirma que el aportante trabajó en dos jornadas: el veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, a fin de revisar el manual de financiamiento y el veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro donde se reunieron los





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1370-2025

antecedentes. En tanto que, acerca del aporte en especies por concepto de espacios privados no registrados como ingreso o gasto electoral, el reclamante atribuye la omisión a un error del sistema y acompaña a fojas 226 una declaración del administrador electoral, que dice que no se grabó en el sistema de rendición a la declaración de espacios privados pagados.

A la observación N°26, el reclamante atribuye la omisión a un error del sistema de rendición y sostiene que el gasto observado fue rendido en la cuenta. A fojas 229 presenta informe de actividades por este gasto.

Sobre la observación N°29, a fojas 250 el reclamante presenta informe de gastos menores de campaña. Indica que se pagaron colaciones y combustible;

4°) Que, de la revisión de los antecedentes aparece que la documentación aportada por el reclamante no permite satisfacer el requerimiento de información formulado por el Servicio Electoral, lo que impide tener por subsanadas las observaciones que motivaron el rechazo de la cuenta, toda vez que, de conformidad a los artículos 37 letra b) y 47 de la Ley N°19.884, el respaldo documental es un deber legal de la candidatura y, en particular, del administrador electoral.

En el caso de la observación N°4, los documentos acompañados a fojas 226 y 257 consisten en autodeclaraciones del administrador electoral que no se encuentran respaldadas en otros medios de comprobación, lo que impide constatar la fidelidad del registro declarado.

En relación a la observación N°26, consta de la glosa de la factura y del informe de actividades acompañado a fojas 229, que el gasto tuvo por finalidad el pago de "servicios de comunicación", consistentes en el manejo de redes sociales y marketing digital del candidato, que se enmarca dentro de los gastos previstos en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884 que debió haber sido informado previo al día de la elección sin que ello hubiere ocurrido en este caso, según consta del informe de fojas 9. El legislador, en el artículo 47 inciso 5° de la Ley N°19.884 ha previsto que la consecuencia necesaria de dicha omisión es el rechazo del gasto, sin que la acreditación posterior del servicio prestado permita subsanar el reproche formulado.

Respecto de la observación N°29, el informe de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1370-2025

actividades presentado a fojas 250 no controvierte el hecho central de la reclamación, de hecho reconoce que hubo un gasto en bebidas alcohólicas que no fue autorizado y rendido equivocadamente. Cabe precisar que el artículo 2 letra g) de la Ley N°19.884 exige que los gastos menores y frecuentes de campaña sean declarados detalladamente y debe conservarse la documentación de respaldo de conformidad a lo previsto en el artículo 37 letra b) de la ley precitada, sin que los documentos presentados cumplan con el nivel de detalle exigido por la ley;

5°) Que, en consecuencia, concurren en la especie errores u omisiones graves que justifican al rechazo de la cuenta de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884. En relación a la solicitud de reembolso, atendido el rechazo de la cuenta, no concurren en la especie los presupuestos legales del artículo 17 de la Ley N°19.884 para dar lugar a la devolución de los gastos electorales, pues la cuenta no se encuentra aprobada.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 213 por don Felipe Francisco Rojas Andrade, candidato a Alcalde por la comuna de Iquique en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2106 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1370-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1370-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



41137DE0-F724-4C13-9B20-DFDD5138195B

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.